

Book stagiaire

Règles de bonne conduite et contrôles

Repère	Contenu
Durée	7 h d'amplitude · 6 h de temps de travail effectif, pauses déduites
Référence programme	Règles de bonne conduite et contrôles : connaissance du client ; loyauté et transparence ; obligations précontractuelles et contractuelles ; prévention et traitement du surendettement ; conflits d'intérêts ; infractions et sanctions (livre III du code de la consommation) ; contrôle interne (arrêté du 3 novembre 2014) ; ACPR, DGCCRF, ORIAS
Prérequis	Journées 1 à 3 du bloc 2. La journée 3 est indispensable : l'évaluation de la solvabilité, le FICP et le devoir de mise en garde y sont acquis
Sources	Toutes les sources sont citées et datées. Les scripts vidéo du distanciel comportent un tableau de sources vérifiées, distinguant les textes des sources secondaires
Évaluation	Évaluation globale en fin de journée : questions à choix et questions ouvertes, seuil de réussite 70 %
Comment utiliser ce book	Ce book suit le déroulé de la journée. Chaque séquence en présente les apports, l'atelier et un espace de prise de notes. Les corrigés des ateliers sont donnés en séance par le formateur.

Objectifs de la journée

À l'issue de la journée, le participant est capable de :

- énoncer le principe de l'article L. 519-4-1 et conduire les quatre gestes qui en découlent : se présenter, s'enquérir, expliquer, écrire ;
- dire ce qu'il peut percevoir, de qui et à quel moment, et reconnaître les trois conflits d'intérêts que le code traite ;
- situer la prévention du surendettement dans ses propres obligations, et décrire les quatre étages de la procédure ;
- distinguer les quatre régimes de sanctions et l'autorité qui prononce chacun ;
- identifier qui contrôle quoi — association professionnelle, ORIAS, ACPR, DGCCRF ;
- expliquer pourquoi l'arrêté du 3 novembre 2014 ne s'applique pas aux IOBSP, et par quel chemin il les atteint.

Séquence	Intitulé	Durée
Ouverture	Présentation du déroulé de la journée	10 min
1	Les règles de bonne conduite	60 min
2	La rémunération et les conflits d'intérêts	55 min
3	La prévention et le traitement du surendettement	60 min
4	Les infractions et les sanctions	50 min

Séquence	Intitulé	Durée
5	Le dispositif de contrôle	60 min
6	Cas de synthèse — la simulation de contrôle	45 min
7	Évaluation globale et corrigé commenté	20 min
TOTAL	Temps de travail effectif	6 h 00

COMMENT TRAVAILLER PENDANT LA JOURNÉE

Chaque séquence de ce book reprend les apports du formateur : vous n'avez pas à tout recopier. Utilisez les espaces de notes pour ce qui n'y figure pas — les exemples donnés à l'oral, vos questions, les points à revoir.

Les ateliers se font en binômes, avec deux rôles : conseiller et client. Vous tiendrez les deux, la rotation intervient à mi-parcours.

Les corrigés ne figurent pas dans ce book : ils sont donnés en séance. Notez-les au fur et à mesure.

Les fiches mémo vous sont remises : ce sont elles qu'il faudra relire avant l'épreuve.

Séquence 1 — Les règles de bonne conduite

Durée : 60 min. Objectif : Conduire les quatre gestes imposés par la section 3 du chapitre IX : se présenter, s'enquérir, expliquer, écrire.

Le principe — article L. 519-4-1

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application : ce sont les articles R. 519-19 à R. 519-33, qui forment la section 3 intitulée « Règles de bonne conduite ».

Trois mots méritent d'être pesés. « Y compris potentiels » : les obligations commencent au premier contact, avec quelqu'un qui ne deviendra peut-être jamais client. « Transparente » : ce que vous êtes, pour qui vous travaillez et comment vous êtes payé ne sont pas des informations privées. « Professionnelle » : la maladresse n'est pas une excuse, la compétence est une obligation.

VOS NOTES

À qui ces règles s'appliquent-elles ?

L'article R. 519-19 pose le champ. Les règles de bonne conduite s'appliquent à l'ensemble des intermédiaires, quelle que soit leur catégorie.

Mais le même article introduit une distinction : les dispositions des articles R. 519-21, R. 519-22 et R. 519-23 s'appliquent lorsque le client, ou le client potentiel, est une personne physique. Face à une personne morale, ces trois articles ne s'imposent pas au même titre.

Deux clés de lecture à garder tout au long de la séquence : la catégorie de l'intermédiaire, et la qualité du client.

VOS NOTES

Se présenter — article R. 519-20

Cinq blocs d'informations sont communiqués au client, y compris au client potentiel.

L'identité : nom ou dénomination sociale, adresse professionnelle. L'immatriculation : numéro au registre unique tenu par l'ORIAS, et catégorie. Le registre est public, le client peut vérifier en ligne.

Les réclamations : la procédure applicable, les coordonnées du service compétent, et celles de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les liens capitalistiques : toute participation, directe ou indirecte, supérieure à dix pour cent des droits de vote ou du capital, dans les deux sens — celle que l'intermédiaire détient dans un établissement, et celle qu'un établissement détient dans l'intermédiaire.

L'exclusivité : l'existence d'une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements, et le nom de ceux-ci ; à défaut d'exclusivité, le nom des établissements partenaires à la demande du client.

Ces cinq blocs répondent tous à la même question, que le client ne posera jamais à voix haute : pour qui travaillez-vous vraiment ?

VOS NOTES

S'enquérir — article R. 519-21

Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire s'enquiert des connaissances et de l'expérience du client en matière d'opérations de banque, ainsi que de sa situation financière et de ses besoins, de manière à pouvoir lui offrir des services, contrats ou opérations adaptés à sa situation.

Il recueille également des informations relatives aux ressources et aux charges du client ainsi qu'aux prêts en cours qu'il a contractés, permettant à l'établissement de crédit ou à la société de financement de vérifier sa solvabilité.

La fin de la phrase est décisive : « permettant à l'établissement ». L'intermédiaire ne vérifie pas la solvabilité — il collecte la matière qui permettra au prêteur de le faire, au titre de l'article L. 312-16 du code de la consommation. Il est en amont de cette obligation, il ne s'y substitue pas.

Deux conséquences pratiques. Un questionnaire de recueil archivable est la seule manière de prouver que le texte a été respecté. Et un client qui refuse de répondre ne dispense de rien : il oblige à en tirer les conséquences et à tracer ce refus.

VOS NOTES

Expliquer, écrire, signer ses supports

L'article R. 519-22 impose de présenter les caractéristiques essentielles du service, de l'opération ou du contrat proposé, en adaptant le contenu et la forme des explications au niveau de connaissance et d'expérience du client. C'est pourquoi le recueil précède l'explication : on demande d'abord ce qu'il sait pour ajuster ensuite ce qu'on lui dit.

L'article R. 519-23 impose la formalisation : les informations recueillies, l'analyse conduite et, le cas échéant, la recommandation et sa motivation sont établies sur papier ou sur un autre support durable.

L'article R. 519-24 impose que toute publicité, tout document à usage professionnel et toute correspondance émanant de l'intermédiaire mentionne son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle, son numéro d'immatriculation à l'ORIAS et sa catégorie. C'est le premier manquement qu'un contrôleur relève, parce qu'il ne suppose aucune investigation.

VOS NOTES

La distinction à ne jamais perdre

L'article R. 519-22 relève des règles communes et s'impose à tout intermédiaire.

Les articles R. 519-27 à R. 519-33 forment une sous-section distincte, intitulée « Règles supplémentaires applicables aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement et à leurs mandataires ». L'article R. 519-28 impose à ces seuls intermédiaires d'analyser un nombre suffisant de contrats offerts pour fonder une analyse objective du marché, de fournir description et comparaison des contrats disponibles, et d'éclairer le client sur l'étendue de ses devoirs et obligations.

Autrement dit : tout IOBSP explique et met en garde ; seuls les courtiers et leurs mandataires analysent le marché. Un mandataire exclusif d'une banque n'y est pas tenu — il ne distribue que les produits de son mandant.

VOS NOTES

ATELIER — LE PREMIER ENTRETIEN • 20 MIN

Le conseiller se présente selon l'article R. 519-20, puis conduit le recueil de l'article R. 519-21. Le client oppose les objections de sa fiche. Rotation des rôles à mi-parcours.

1. Présentez-vous au client : les cinq blocs de l'article R. 519-20, sans en oublier aucun.
2. Conduisez le recueil en distinguant ce qui vous sert de ce qui servira au prêteur.
3. Le client demande : « pourquoi toutes ces questions ? ». Répondez.
4. Le client demande : « et vous, vous gagnez quoi là-dedans ? ». Répondez.
5. Notez les blocs que votre binôme a oubliés lors de sa présentation.

CORRIGÉ ET NOTES D'ATELIER

Séquence 2 — La rémunération et les conflits d'intérêts

Durée : 55 min. Objectif : Dire ce que l'on peut percevoir, de qui et quand — et reconnaître les trois conflits d'intérêts que le code traite.

La rémunération fait le statut

L'article L. 519-1 définit l'IOBSP comme celui qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter du croire, ou qui fournit un service de conseil au sens de l'article L. 519-1-1.

La contrepartie est donc un critère du statut : celui qui intermédie à titre entièrement gratuit n'est pas IOBSP, et n'est soumis à aucune des obligations du chapitre.

L'article R. 519-5 précise la notion : tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation. Cela recouvre la commission, la rétrocession, la remise, l'avantage en nature. Le critère décisif est le lien entre l'avantage perçu et la prestation. On ne sort pas du statut en habillant sa rémunération.

VOS NOTES

L'indicateur — la frontière du statut

L'article R. 519-2 exclut du statut les personnes dont le rôle se limite, contre rémunération ou à titre gratuit, à indiquer un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique, un intermédiaire en opérations de banque, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts, ou une société de gestion.

Le mot qui commande est « se limite ». Dès que l'indicateur présente, propose, aide à la conclusion ou accomplit des travaux préparatoires, il bascule dans le statut d'intermédiaire.

L'article R. 519-5 précise que l'encadrement de la rémunération des intermédiaires ne fait pas obstacle au versement d'une commission d'apport aux indicateurs.

VOS NOTES

La règle d'or — article L. 519-6

Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.

Chaque membre de phrase compte. Le texte ne vise pas seulement les IOBSP mais quiconque apporte son concours : on ne s'y soustrait pas en changeant de qualité. L'énumération se termine par « ou d'entremise

quelconque », ce qui la rend imperméable à la dénomination — ni frais d'étude, ni acompte, ni frais de dossier. Et le curseur est le versement effectif des fonds : ni l'accord de principe, ni l'édition de l'offre, ni son acceptation, ni la signature de l'acte.

Le deuxième alinéa interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change ou de lui faire souscrire des billets à ordre en recouvrement de ces frais. On ne contourne donc pas l'interdiction par un effet de commerce signé d'avance. Noter la double condition : les fonds ET la copie de l'acte.

Conséquence pratique majeure : si l'opération n'aboutit pas, rien n'est dû. Refus de la banque, renonciation du client, financement trouvé ailleurs — aucune somme n'est exigible, quelle que soit la rédaction du mandat. Une clause contraire ne rétablit pas le droit de percevoir.

Et l'article R. 519-26 impose à l'intermédiaire de rappeler lui-même à son client les termes de l'article L. 519-6. Il annonce donc la règle qui lui interdit de l'encaisser trop tôt.

VOS NOTES

La seule dérogation — le conseil indépendant

L'article L. 519-6-1, créé par l'ordonnance du 25 mars 2016, dispose que par dérogation à l'article L. 519-6 et dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil indépendant au sens de l'article L. 519-1-1, les intermédiaires peuvent percevoir une rémunération de leur client.

Trois conditions : un service de conseil au sens de l'article L. 519-1-1, lequel constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et de l'intermédiation ; l'indépendance de ce conseil ; et une rémunération versée par le client.

L'article R. 519-26 encadre l'exercice : avant la conclusion du contrat de fourniture du service, l'intermédiaire indique par écrit ou sur un autre support durable le montant des frais que le client devra acquitter ou, s'il ne peut être déterminé avec certitude, les modalités de son calcul.

La dérogation n'autorise pas à rebaptiser un honoraire d'intermédiation en « conseil » pour le facturer d'avance. Le conseil indépendant est une prestation en elle-même : elle se paie même si aucun crédit n'est octroyé, précisément parce qu'elle n'est pas rémunérée par le résultat.

VOS NOTES

Les trois conflits d'intérêts

Le code ne consacre pas un chapitre aux conflits d'intérêts : il les traite par trois règles dispersées.

Le lien capitalistique : toute participation supérieure à dix pour cent des droits de vote ou du capital est communiquée, dans les deux sens (R. 519-20). Le code ne l'interdit pas, il l'expose.

L'exclusivité : l'intermédiaire indique s'il est soumis à une obligation contractuelle d'exclusivité et communique le nom des établissements concernés. Là encore, le code n'interdit pas, il oblige à dire.

Les objectifs de vente : l'article R. 519-25 dispose que lorsque les intermédiaires fournissent un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, la rémunération de leur personnel, au titre de ce service, ne dépend pas exclusivement des objectifs de vente. Le mot « exclusivement » est décisif : le texte n'interdit pas la rémunération variable, il interdit qu'elle soit seule. Et il vise la rémunération du personnel, non celle de l'intermédiaire lui-même.

Le fil des trois est le même : le code ne prétend pas supprimer les conflits d'intérêts, il impose de les rendre visibles — et, sur le seul terrain de la rémunération variable du personnel en situation de conseil, d'en limiter l'intensité.

VOS NOTES

ATELIER — SIX FACTURES, UNE SEULE LICITE • 20 MIN

Cabinet de courtage. Mandat signé le 3 mars avec une cliente, honoraires prévus 900 €. Fonds débloqués le 6 mai. Pour chacun des six moments : la facturation est-elle permise, et sur quel fondement ?

1. 3 mars, signature du mandat : « des frais de dossier de 150 € à l'ouverture ».
2. 18 mars, accord de principe de la banque : « un acompte de 300 €, maintenant que c'est acquis ».
3. 2 avril, la cliente accepte l'offre : « la facture part ».
4. 2 avril, variante : « un billet à ordre de 900 €, payable au déblocage ».
5. 15 avril, la cliente renonce, ayant trouvé sa banque seule : « les 900 € restent dus, le mandat le prévoit ».
6. 6 mai, versement effectif des fonds : « facture de 900 € ».

CORRIGÉ ET NOTES D'ATELIER

Séquence 3 — La prévention et le traitement du surendettement

Durée : 60 min. Objectif : Situer la prévention dans ses propres obligations et décrire les quatre étapes de la procédure.

La prévention — ce qui relève de vous

Quatre gestes déjà connus y concourent : le recueil de l'article R. 519-21 du code monétaire et financier ; l'évaluation de la solvabilité par le prêteur au titre de l'article L. 312-16 du code de la consommation ; la consultation du fichier des incidents de remboursement, obligatoire avant tout octroi et à chaque reconduction annuelle d'un crédit renouvelable ; et le devoir de mise en garde, dû lorsque l'opération présente un risque au regard de la situation de l'emprunteur, avec l'alerte tracée qui va avec.

La prévention du surendettement n'est donc pas un supplément d'âme : c'est le contenu même des obligations apprises aux journées précédentes. Un dossier bien instruit est un dossier qui ne finit pas au livre VII.

La définition — article L. 711-1

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Chaque terme compte. « Personnes physiques » : une société n'y accède jamais, elle relève du droit des entreprises en difficulté. « De bonne foi » : condition de fond, appréciée par la commission puis par le juge. « Impossibilité manifeste » : le mot exclut la difficulté passagère. « Exigibles et à échoir » : la photographie est prospective.

Point décisif et récent : jusqu'au 15 février 2022, l'article ne visait que les dettes non professionnelles. Depuis la loi du 14 février 2022, entrée en vigueur le 16 février 2022, il vise les dettes professionnelles et non professionnelles. La plupart des supports en circulation sont périmés sur ce point.

Deux précisions complètent la définition. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale, même d'une valeur supérieure au montant des dettes, ne fait pas obstacle. Et l'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

La recevabilité et ses effets

La décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées contre les biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties, portant sur des dettes autres qu'alimentaires. Les saisies s'arrêtent, et il ne peut pas en être engagé de nouvelles.

Noter l'exception : les dettes alimentaires ne sont pas concernées. Une pension alimentaire continue d'être recouvrée.

La suspension et l'interdiction ne peuvent excéder deux ans. Elles courent, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel, jusqu'à la décision imposant des mesures, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure avec liquidation.

La recevabilité emporte en outre rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Et l'inscription au fichier des incidents intervient dès le dépôt du dossier.

Une erreur à ne pas commettre devant un client : la recevabilité n'efface rien, elle gèle. Les dettes subsistent.

Phase amiable, mesures imposées, rétablissement personnel

La commission tente d'abord la conciliation en élaborant un plan conventionnel de redressement avec le débiteur et ses principaux créanciers : c'est un accord, il suppose leur consentement.

Lorsqu'elle constate que la situation, sans être irrémédiablement compromise, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité des dettes et que sa mission paraît manifestement vouée à l'échec, elle en informe les parties. Le débiteur dispose alors de quinze jours pour saisir la commission aux fins de mesures imposées.

Ces mesures, prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, sont décidées sans l'accord des créanciers : rééchelonnement ou report, imputation des paiements en priorité sur le capital, réduction du taux d'intérêt, suspension de l'exigibilité, effacement partiel dans les cas prévus. Elles ne peuvent excéder sept ans, ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours — sauf lorsqu'elles concernent des prêts finançant la résidence principale et permettent d'en éviter la cession.

Depuis le 1er janvier 2018, ces mesures ne sont plus homologuées par un juge : la loi de modernisation de la justice du XXI^e siècle a supprimé l'homologation. La commission décide, et c'est la contestation qui saisit le juge.

Enfin, lorsque la situation est irrémédiablement compromise, la voie est celle du rétablissement personnel — sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur ne possède que des biens meubles nécessaires à la vie courante ou des biens dépourvus de valeur marchande, avec liquidation lorsqu'il existe un actif réalisable. L'effacement connaît des exclusions légales.

VOS NOTES

La déchéance du bénéfice — article L. 761-1

Le débiteur peut être déchu du bénéfice de la procédure s'il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; s'il a détourné ou dissimulé, ou tenté de le faire, tout ou partie de ses biens ; s'il a, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition pendant la procédure ou l'exécution des mesures.

Ce dernier cas concerne directement l'intermédiaire : un client en cours de procédure qui vient solliciter un nouveau crédit s'expose à perdre le bénéfice de tout ce qu'il a obtenu. Le lui dire, c'est le protéger — et se protéger.

VOS NOTES

ATELIER — L'ENTONNOIR DE MME CHAPUIS • 20 MIN

Mme Chapuis, 46 ans, salariée, revenus 1 780 €. Ex-gérante d'une société liquidée, elle reste tenue au titre d'un cautionnement de 28 000 €. Propriétaire de son appartement, crédit immobilier en cours de 690 € par mois, deux crédits à la consommation de 340 €, arriéré de charges de 2 100 €, pension alimentaire de 180 €. Une saisie sur rémunération est engagée. Elle dépose un dossier.

1. Est-elle en situation de surendettement au sens de l'article L. 711-1 ? Justifiez sur trois points.
2. La commission déclare le dossier recevable. Qu'advient-il de la saisie sur rémunération, et de la pension alimentaire ?
3. Pendant combien de temps cet effet produit-il ?

4. La conciliation échoue. De quel délai dispose-t-elle, et pour faire quoi ?
5. Les mesures imposées portent sur son crédit immobilier et permettent d'éviter la vente. Peuvent-elles excéder sept ans ?
6. Six mois après le début des mesures, elle se présente chez vous pour un nouveau crédit. Que faites-vous, et que lui dites-vous ?

CORRIGÉ ET NOTES D'ATELIER

Séquence 4 — Les infractions et les sanctions

Durée : 50 min. Objectif : Distinguer les quatre régimes de sanctions et l'autorité qui prononce chacun.

Quatre régimes qui se cumulent

Il n'existe pas un régime de sanctions mais quatre, qui ne poursuivent pas les mêmes buts et ne sont pas prononcés par les mêmes autorités.

Le régime civil rétablit l'équilibre entre les parties : il prive le professionnel d'un droit, au profit du client. Le régime administratif punit un manquement à une règle de marché, par décision d'une administration. Le régime pénal réprime une infraction, par décision d'un tribunal. Le régime disciplinaire sanctionne un professionnel dans l'exercice de sa profession, par décision de l'autorité de contrôle.

Point décisif : ces quatre colonnes ne s'excluent pas. Un même dossier mal conduit peut entraîner une déchéance du droit aux intérêts, une amende administrative, une condamnation pénale et une radiation du registre.

VOS NOTES

La déchéance du droit aux intérêts

Le prêteur qui a manqué à certaines de ses obligations est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital, suivant l'échéancier prévu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû, et productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement.

Ordre de grandeur : sur un crédit de dix mille euros à sept pour cent sur cinq ans, ce sont environ mille huit cent quatre-vingts euros qui disparaissent.

Les manquements concernés sont ceux de la journée 3 : défaut d'information précontractuelle, absence d'explications adéquates, défaut de vérification de la solvabilité, absence de consultation du fichier, irrégularités de l'offre ou du contrat.

La logique probatoire est constante : les décisions ne reprochent pas au prêteur de n'avoir rien fait, elles constatent qu'il ne justifie pas l'avoir fait.

VOS NOTES

Les amendes administratives

Le code de la consommation assortit un grand nombre de ses obligations d'amendes administratives, prononcées par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. Le mécanisme est distinct du pénal : pas de tribunal, mais une décision administrative précédée d'une procédure contradictoire et susceptible de recours.

Les montants varient selon les manquements, et selon que l'auteur est une personne physique ou morale. À titre d'exemple, le manquement à l'obligation de mettre à disposition des informations générales sur les contrats de crédit à la consommation est puni d'une amende n'excédant pas mille cinq cents euros pour une personne physique et sept mille cinq cents euros pour une personne morale.

Nouveauté introduite par l'ordonnance du 3 septembre 2025 et applicable au 20 novembre 2026 : l'article L. 340-1 prévoit que le maximum de l'amende administrative encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

VOS NOTES

Les délits attachés au statut

L'article L. 546-4 du code monétaire et financier sanctionne la méconnaissance de l'obligation d'immatriculation au registre unique : deux ans d'emprisonnement et six mille euros d'amende. Il vise les personnes physiques comme morales.

L'article L. 571-15 sanctionne la méconnaissance des conditions d'exercice de l'article L. 519-2 : deux ans d'emprisonnement et trente mille euros d'amende. La doctrine relève que ce texte présente une autolimitation, puisqu'il n'envisage que le cas du prévenu personne physique.

Une remarque de bon sens : l'emprisonnement ferme est rare en droit pénal des affaires, et plus rare encore en droit pénal bancaire. Ce qui frappe un professionnel, c'est l'amende, l'inscription au casier, et surtout la perte du droit d'exercer.

VOS NOTES

Les sanctions disciplinaires de l'ACPR

Attention au texte. L'article L. 612-39 vise les personnes soumises au contrôle de l'ACPR au sens du I de l'article L. 612-2, c'est-à-dire les établissements. Pour les intermédiaires, l'article applicable est l'article L. 612-41.

La commission des sanctions peut prononcer l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité, la suspension temporaire de dirigeants pour une durée n'excédant pas dix ans, leur démission d'office, la radiation du registre avec interdiction de solliciter une nouvelle immatriculation pendant une durée n'excédant pas dix ans, et l'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation.

Une sanction pécuniaire peut être prononcée soit à la place, soit en sus des sanctions disciplinaires.

Enfin, les décisions de la commission des sanctions sont publiées : la publicité fait partie de la sanction, et son effet sur la réputation est souvent le plus lourd.

VOS NOTES

ATELIER — UN DOSSIER, QUATRE COLONNES • 15 MIN

Un cabinet emploie un collaborateur qui traite des dossiers sans être immatriculé. Un contrôle révèle en outre l'absence de trace de la FIPEN, des explications et de la consultation du fichier sur un dossier client, une plaquette ne portant ni adresse ni numéro ORIAS, et des honoraires encaissés trois semaines avant le déblocage.

1. Sur le terrain civil : que risque le prêteur, et quel en est l'effet exact ?
2. Sur le terrain administratif : qui sanctionne, et que change la date du 20 novembre 2026 ?
3. Sur le terrain pénal : quel texte vise le collaborateur non immatriculé, et quelle peine ?
4. Sur le terrain disciplinaire : quel article, et quelles sanctions possibles ?
5. Ces quatre suites s'excluent-elles ?

CORRIGÉ ET NOTES D'ATELIER

Séquence 5 — Le dispositif de contrôle

Durée : 60 min. Objectif : Identifier qui contrôle quoi, et comprendre par quel chemin l'arrêté du 3 novembre 2014 atteint les IOBSP.

Quatre échelons

Il n'y a pas un contrôleur mais quatre échelons, du plus proche au plus lointain : l'association professionnelle agréée, l'ORIAS, l'ACPR et la DGCCRF. Ils ne vérifient pas les mêmes choses et n'ont pas les mêmes pouvoirs.

VOS NOTES

L'ORIAS, l'ACPR, la DGCCRF

L'ORIAS tient le registre unique prévu à l'article L. 546-1 : il immatricule, vérifie que les conditions d'accès sont réunies, et publie. Il n'est pas une autorité de contrôle de l'activité quotidienne et ne prononce pas de sanction disciplinaire. Il tient une porte d'entrée : sans immatriculation, pas d'exercice. Le registre est public, ce qui explique l'obligation de communiquer son numéro au client.

L'ACPR est chargée de veiller à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients. Son champ figure à l'article L. 612-2 : le I vise les établissements, le II vise notamment les intermédiaires. Elle peut assujettir à son contrôle tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, tout intermédiaire en assurance et tout intermédiaire en financement participatif.

La DGCCRF contrôle le respect du code de la consommation : publicités, information précontractuelle, mentions obligatoires, pratiques commerciales. Elle prononce les amendes administratives.

Les deux dernières peuvent s'intéresser au même document : l'ACPR sous l'angle du code monétaire et financier, la DGCCRF sous celui du code de la consommation. Deux codes, deux autorités, un seul document.

VOS NOTES

Les associations professionnelles agréées

La loi du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement crée une obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée, chargée du suivi de l'activité et de l'accompagnement de ses membres. Le régime figure aux articles L. 519-11 à L. 519-17.

Sont concernés les courtiers en opérations de banque et en services de paiement et leurs mandataires — pas les mandataires d'établissements. L'adhésion conditionne l'immatriculation à l'ORIAS depuis le premier avril 2022, et le dispositif a été déclaré conforme à la Constitution par la décision du 21 octobre 2022.

L'association exerce des missions de vérification — conditions d'accès et d'exercice, honorabilité, capacité professionnelle, assurance de responsabilité civile professionnelle, garantie financière, formation continue — et des missions d'accompagnement, dont la mise à disposition d'un service de médiation.

Elle est elle-même agréée par l'ACPR, qui vérifie sa représentativité, la compétence et l'honorabilité de ses représentants légaux et administrateurs, l'impartialité de sa gouvernance et son aptitude à assurer ses missions — et qui peut lui retirer cet agrément.

Ses représentants, administrateurs, personnels et préposés sont tenus au secret professionnel. Mais ce secret n'est opposable ni à l'ORIAS, ni à l'ACPR : ce que l'association constate peut remonter.

VOS NOTES

Le contrôle interne — le point à ne pas manquer

Le programme cite l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'ACPR.

Son article premier énumère les entreprises assujetties : établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique. L'intermédiaire en opérations de banque n'y figure pas. Un IOBSP n'est pas assujetti à cet arrêté.

L'arrêté l'atteint néanmoins, et c'est la position ACPR 2013-P-01 qui fait le pont. L'arrêté impose aux établissements assujettis d'encadrer les prestations de services essentielles qu'ils externalisent, aux termes des points q et r de son article 10. La position retient que le mandataire, qui agit de manière durable et habituelle pour le compte d'un établissement, entre dans ce périmètre : l'établissement doit donc l'encadrer, le contrôler, obtenir des informations sur son activité.

Pour le courtier, la solution diffère : mandaté par le client et non par l'établissement, il n'entre pas dans le périmètre de l'externalisation. Mais les opérations conclues par son intermédiaire relèvent néanmoins du dispositif de contrôle interne de l'établissement, qui reste responsable des crédits qu'il octroie et de la conformité des opérations qu'il enregistre.

La formule juste est donc : l'arrêté ne vous est pas applicable, mais il vous atteint. En pratique, c'est votre banque qui vous demandera vos procédures et vos reportings — non parce que la loi vous les impose, mais parce qu'elle les lui impose.

VOS NOTES

Les trois niveaux de contrôle, et ce qu'un contrôle regarde

L'article 12 de l'arrêté organise le contrôle interne en niveaux. Le premier est assuré par les opérationnels eux-mêmes : c'est l'autocontrôle. Le deuxième est assuré par des personnes distinctes des opérationnels, qui vérifient la conformité des opérations. Le troisième est le contrôle périodique, exercé par une fonction indépendante — l'audit interne. Sa rédaction en vigueur résulte d'un arrêté du 29 juillet 2026, applicable depuis le 2 août 2026.

Concrètement, un contrôle regarde d'abord ce qui est visible sans rien demander : les supports, et les mentions de l'article R. 519-24. Puis l'immatriculation du cabinet et de ses collaborateurs, la catégorie, l'honorabilité, la capacité professionnelle, l'assurance de responsabilité civile professionnelle. Puis les dossiers : recueil, explications, mise en garde, formalisation, conservation. Et enfin la rémunération : ce qui a été perçu, de qui, et quand, au regard de l'article L. 519-6.

Cette liste n'est rien d'autre que le sommaire de la journée.

VOS NOTES

ATELIER — DEUX CABINETS, UN MÊME ÉTABLISSEMENT • 20 MIN

La Banque Rivoire distribue ses crédits par deux canaux : le cabinet Aubry, mandataire non exclusif agissant en vertu d'un mandat, et le cabinet Bertin, courtier mandaté par ses clients. Les deux reçoivent la même demande : procédures écrites, justificatifs de formation, reporting trimestriel, droit d'audit sur pièces. Le cabinet Bertin s'en étonne.

1. L'arrêté du 3 novembre 2014 est-il applicable à l'un ou à l'autre ? Justifiez par le texte.
2. Comment la position ACPR 2013-P-01 appréhende-t-elle le cabinet Aubry ?
3. Et le cabinet Bertin ?
4. Rédigez la réponse à faire au cabinet Bertin.
5. Lequel des deux doit adhérer à une association professionnelle agréée ?

CORRIGÉ ET NOTES D'ATELIER

Séquence 6 — Cas de synthèse, puis séquence 7 — Évaluation globale

Séquence 6 : 45 min — la simulation de contrôle. Séquence 7 : 20 min — évaluation globale et corrigé commenté.

SÉQUENCE 6 — LA SIMULATION DE CONTRÔLE (45 MIN)

Chaque binôme joue alternativement le contrôleur et le contrôlé, sur le dossier du cabinet fil rouge.

Le contrôleur suit l'ordre réel d'un contrôle : les supports, le statut, les dossiers, la rémunération. Il relève chaque manquement ET le qualifie : quel texte, quelle autorité, quelle sanction encourue.

Les fiches mémo sont autorisées pendant cet atelier : l'objectif est l'articulation, pas la mémorisation.

En restitution, recenser aussi les manquements que personne n'a trouvés — et faire ressortir que la plupart sont des manquements de PREUVE, non de fond.

	Évaluation de fin de journée	Épreuve réelle
Questions à choix	Oui	55
Questions ouvertes	Oui	45
Seuil de réussite	70 %	70 %

Le pourcentage affiché porte sur les questions à choix. Les questions ouvertes ne sont pas notées automatiquement : la réponse attendue s'affiche à la validation, et la rédaction est reproduite dans l'attestation pour relecture par le formateur.

EN DESSOUS DE 70 %

Ouvrir le bilan par thème : il désigne précisément les modules à reprendre.

Relire les fiches mémo des modules concernés — chaque notion y tient en un tableau, avec les pièges signalés et la méthode d'examen.

Reprendre les exemples commentés, qui appliquent les règles à un cas concret.

Refaire les exercices d'entraînement, non notés et rejouables.

Puis repasser l'évaluation.

CE QUE JE DOIS REVOIR EN PRIORITÉ

Textes de référence

Sources vérifiées au 16 août 2026. Les scripts vidéo du distanciel comportent, pour chaque module, un tableau de sources daté distinguant les textes des sources secondaires.

- Code monétaire et financier, article L. 519-1 — définition de l'IOBSP ; article L. 519-1-1 — service de conseil.
- Code monétaire et financier, article L. 519-4-1 — principe des règles de bonne conduite.
- Code monétaire et financier, articles R. 519-19 à R. 519-33 — section 3 « Règles de bonne conduite », dont la sous-section 2 « Règles supplémentaires applicables aux courtiers et à leurs mandataires » (R. 519-27 à R. 519-33).
- Code monétaire et financier, articles R. 519-2 et R. 519-5 — indicateur et notion de rémunération.
- Code monétaire et financier, articles L. 519-6 et L. 519-6-1 — interdiction de percevoir avant le versement des fonds ; dérogation du conseil indépendant.
- Code monétaire et financier, articles R. 519-25 et R. 519-26 — conflits d'intérêts et transparence sur la rémunération.
- Code monétaire et financier, articles L. 519-11 à L. 519-17 et R. 519-13 — associations professionnelles agréées.
- Code monétaire et financier, articles L. 546-1 et suivants et L. 546-4 — registre unique et défaut d'immatriculation.
- Code monétaire et financier, article L. 571-15 — méconnaissance des conditions d'exercice de l'article L. 519-2.
- Code monétaire et financier, articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-39 et L. 612-41 — champ de l'ACPR et sanctions.
- Code de la consommation, article L. 312-16 — vérification de la solvabilité par le prêteur.
- Code de la consommation, livre III, titre IV — sanctions ; articles L. 340-1 et L. 341-1 et suivants.
- Code de la consommation, livre VII — traitement des situations de surendettement : L. 711-1, L. 722-2 et suivants, L. 732-1, L. 732-4, L. 733-1 et suivants, L. 733-8, L. 724-1, L. 741-1 et suivants, L. 761-1.

- Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne — articles 1er, 10 (q et r) et 12, ce dernier modifié par l'arrêté du 29 juillet 2026, applicable au 2 août 2026.
- Position ACPR 2013-P-01 — articulation entre le contrôle interne des établissements et les intermédiaires.
- Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, article 58 II — suppression de l'homologation des mesures imposées.
- Loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage.
- Loi n° 2022-172 du 14 février 2022, article 10 — extension de la définition du surendettement aux dettes professionnelles.
- Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, article 8 — création de l'article L. 519-6-1.
- Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 — entrée en vigueur le 20 novembre 2026.
- Décision n° 2022-1015 QPC du 21 octobre 2022 — conformité de l'obligation d'adhésion.
- Arrêté du 18 juillet 2022 portant approbation des programmes de formation des IOBSP — annexe A.